

권 고 사 항

1. 제 목 : 보수규정 및 가족수당시행세칙에 관한 사항

2. 관계기관 : ▽▽▽▽부

3. 내 용 : 우리 공단에서는 배우자, 부모, 자녀 등 주민등록표 상 세대를 같이 하는 부양가족이 있는 직원에 대해 가족수당을 지급하고 있습니다.

2017년 「공기업·준정부기관 예산집행지침」 Ⅱ. 주요항목별 집행지침 ⑥ 기타에 따르면 인건비 및 경비집행과 관련하여 법령, 지침 등에 명시적 근거가 없는 경우 「공무원 보수규정」 및 「공무원 수당 등에 관한 규정」 등을 준용하여 집행한다. 라고 되어 있습니다.

또한 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제10조 제4항 및 제5항에 따르면 같은 부양가족에 대하여 부양하는 공무원(「지방공무원법」 및 그 밖의 법률에 따른 공무원 포함)이 2명 이상인 경우나 부부가 공무원인 경우에는 그중 1명에게만 가족수당을 지급하며, 부부 중 1명은 공무원이고 배우자가 「국가재정법」, 「지방재정법」, 「지방자치단체 기금관리기본법」 등에 따른 회계 또는 기금에서 인건비가 보조되는 기관¹⁾에 근무하면서 해당 기관에서 가족수당을 지급받고 있는 경우에 해당 공무원에게는 가족수당을 지급하지 않는다. 라고 명시되어 있습니다.

그리고 인사혁신처의 「2017 공무원 보수 등의 업무지침」 제7장 공무원수당 등의 업무처리기준 Ⅲ.가계보전수당 1.가족수당 자.부양가족 신고에 따르면 부양가족 중 공무원 또는 「국가재정법」, 「지방재정법」, 「지방자치단체 기금관리기본법」 등에 따른 회계 또는 기금에서 인건비가 보조되는 기관에 근무하는 배우자가 있는 공무원은 <별지 1호 서식> 부양가족신고서의 직업란에 이를 기재하고, 특기사항 란에 해당 가족의 소속기관, 연락처 및 해당기관에서의 가족수당 지급 여부 등을 기재하도록 정하고 있습니다.

¹⁾ 「사립학교법」 제2조에 따른 사립학교, 「별정우체국법」 제2조에 따른 별정우체국, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사 및 같은 법 제76조에 따른 지방공단, 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 중 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교

따라서 우리 공단에서도 부부가 모두 공단 직원인 경우 뿐 아니라 부부 중 1명이 공단에 근무하고 배우자가 공무원 또는 타 공공기관 등에 근무하는 경우에는 두 기관에서 가족수당을 중복으로 수령할 수 없도록 하는 내용을 규정에 명시하고, 부양가족신고서 제출 시 관련 사항을 기재하도록 하여야 합니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 가족수당 지급 관련 규정을 확인한 결과, 우리 공단 「보수규정」 제31조(가족수당) 제4항에 따르면 동일한 부양가족에 대하여 부양하는 공단 직원이 2인 이상인 때 또는 부부가 공단 직원인 때에는 그 중 1인에게만 가족수당을 지급한다.라고만 규정하고 있으며, 「가족수당시행세칙」 제3조(신고서 제출) 관련 별지서식 부양가족신고서에는 부양가족의 관계와 성명, 주민등록번호, 주소만 기재하도록 하고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□이사는

- 배우자가 공무원 또는 타 공공기관 등에 근무하는 경우 가족 수당을 두 기관에서 중복으로 수령할 수 없도록 규정에 명시하고 부양가족신고서 양식을 개정하여 관련 사항을 기재할 수 있도록 하는 방안을 검토하시기 바랍니다.
(권고)